

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. **Conforme al artículo 108 constitucional, son servidores públicos, EXCEPTO:**
 - a) Los representantes de elección popular
 - b) Los miembros del Poder Judicial de la Federación
 - c) Los particulares que contratan con el Estado
 - d) Los funcionarios y empleados de la Administración Pública Federal
2. **La teoría que explica que el servidor público forma parte del Estado mismo y no es un sujeto separado se denomina:**
 - a) Teoría del mandato
 - b) Teoría de la representación
 - c) Teoría del órgano
 - d) Teoría contractualista
3. **Los funcionarios de hecho se caracterizan porque:**
 - a) Sus actos son siempre nulos de pleno derecho
 - b) Carecen de apariencia de legalidad
 - c) Tienen apariencia de legalidad y sus actos son válidos frente a terceros de buena fe
 - d) Siempre cometen el delito de usurpación de funciones
4. **Las sanciones aplicables en el juicio político son:**
 - a) Prisión y multa
 - b) Destitución e inhabilitación
 - c) Amonestación y suspensión
 - d) Sanción económica y destitución
5. **La declaración de procedencia (desafuero) es:**
 - a) Un requisito para iniciar juicio político
 - b) Un requisito de procedibilidad para ejercitar acción penal contra servidores públicos con fuero
 - c) Una sanción administrativa
 - d) Un recurso administrativo
6. **El principio *non bis in idem* en materia de responsabilidades de servidores públicos significa que:**
 - a) No pueden imponerse dos sanciones de la misma naturaleza por una sola conducta
 - b) El servidor público solo puede ser sancionado una vez en su vida
 - c) Las sanciones administrativas excluyen a las penales
 - d) El juicio político impide el proceso penal
7. **Son principios rectores de la conducta del servidor público, EXCEPTO:**
 - a) Legalidad
 - b) Honradez
 - c) Rentabilidad
 - d) Eficiencia
8. **Los servidores públicos de base se caracterizan por:**
 - a) Ser de libre designación y remoción
 - b) Tener estabilidad en el empleo después de seis meses de servicio

- c) Pertenecer exclusivamente al Servicio Profesional de Carrera
 - d) Carecer de derechos laborales
9. **El Sistema Nacional Anticorrupción fue creado por reforma constitucional de:**
- a) 28 de diciembre de 1982
 - b) 10 de abril de 2003
 - c) 27 de mayo de 2015
 - d) 18 de julio de 2016
10. **La delegación de firma implica:**
- a) El traspaso de la titularidad de la competencia a otro órgano
 - b) La facultad de un funcionario distinto del titular para suscribir actos a nombre de este
 - c) La creación de un nuevo órgano desconcentrado
 - d) La suplencia del titular en sus ausencias

 **Clave de respuestas:** 1-c, 2-c, 3-c, 4-b, 5-b, 6-a, 7-c, 8-b, 9-c, 10-b

Lecturas complementarias

- Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema VI: La situación legal de los servidores públicos (pp. 89-100) y Tema VII: Los funcionarios de hecho y los usurpadores, y la responsabilidad de los servidores públicos (pp. 101-116).
- Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México*. UNAM-IIIJ, 2023. Capítulo III: Teoría jurídica de la función pública (pp. 29-41) y Capítulo VII sobre clasificación de servidores públicos (pp. 380-383).
- Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. Oxford University Press-ITAM, 2015. Capítulo 5: apartado «Titulares de órganos y servidores públicos» (pp. 201-207).
- Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. 2008. Consultar entradas: Servidor público, Función pública, Responsabilidad de los servidores públicos, Juicio político, Declaración de procedencia, Servicio civil de carrera.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 108 a 114 (Título Cuarto) y artículo 123, apartado B.
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Revisar las disposiciones sobre trabajadores de base y de confianza, funciones de confianza y exclusiones, así como las relativas a jornadas, vacaciones y prestaciones.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículos 1 a 5 (objeto, principios, obligaciones) y disposiciones sobre las sanciones por faltas administrativas no graves, graves y de particulares.